

PORTARIA Nº 627/2010 - GAB/SSP/MA

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e conforme consta no MEMO. nº 197/2010 - CAPC, datado do dia 25/05/2010.

RESOLVE:

Prorrogar, por 60 (sessenta) dias, o prazo para a conclusão dos trabalhos do Processo Administrativo Disciplinar nº 12/2010, instituído pela Portaria nº 220/2010-GAB/SSP/MA, datada de 12.02.10, em desfavor dos servidores JOSÉ RIBAMAR MORAES E ANAX-SANDRO DOS SANTOS PEREIRA, publicada no Diário Oficial do Estado nº 039, de 26.02.10, cujos trabalhos foram iniciados em 13.03.10, tendo em vista que o prazo expirou-se no dia 12.05.10, devendo a prorrogação ser considerada com efeito retroativo, a partir do dia 13.05.10, sem prejuízo dos atos administrativos porventura praticados entre o início do prazo de prorrogação e a publicação desta Portaria.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA,
SÃO LUÍS, AOS VINTE E SETE DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E DEZ.

ALUÍSIO GUIMARÃES MENDES FILHO
Secretário de Estado da Segurança Pública

PORTARIA Nº 628/2010 - GAB/SSP/MA

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no Artigo 72, inciso I da Lei nº 8.508/2006 e artigo 235, inciso III, da Lei nº 6.107/94.

RESOLVE:

Designar, RUDE – NEY LIMA CARDOSO, Investigador de Polícia Civil, Matrícula nº 366401, Classe Especial, Nível 3, para substituir MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA BRITO VEIGA, Investigadora de Polícia Civil, Matrícula nº 588996, 1º Classe, Nível 4, designada através da Portaria nº 121/2010-GAB/SSP/MA, de 25.01.2010 publicada no Diário Oficial nº 029, de 11.02.10, na Sindicância Administrativa Disciplinar nº 08/2010, que tem como acusado o servidor ANTÔNIO GOMES DA COSTA, retificada pela Portaria nº 230/2010 – GAB/SSP/MA, de 19.02.2010, publicada no Diário Oficial nº 042 de 03.03.2010, e ratificada pela Portaria nº 330/2010 – GAB/SSP/MA, de 04.03.2010, publicada no Diário Oficial nº 049 de 12.03.2010, até o seu término.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA.
EM SÃO LUÍS, AOS VINTE SETE DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E DEZ.

ALUÍSIO GUIMARÃES MENDES FILHO
Secretário de Estado da Segurança Pública

PORTARIA Nº 722/2010 - GAB/SSP/MA

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, e conforme Ofício nº 081/2010-COM/DRB/MA, de 28.04.2010.

RESOLVE:

Designar a servidora, ANDRÉIA LINS MACÁRIO, Escrivã de Polícia, 3ª Classe, Nível 1, Matrícula nº 1978642, para desempenhar a Função Gratificada de Assistente da Seção de Cartório FG-1, da Delegacia de Polícia Civil de Davinópolis, pertencente à Delegacia Regional de Bacabal, a considerar de 28.04.2010.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE:

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA,
EM SÃO LUÍS, 06 DE MAIO DE 2010.

ALUÍSIO GUIMARÃES MENDES FILHO
Secretário de Estado da Segurança Pública

PORTARIA Nº 758/2010 - GAB/SSP/MA

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, no exercício de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO o dispositivo normativo expresso pelo art. 58, inciso III, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual estabelece o dever-poder de a Administração Pública fiscalizar a execução dos contratos administrativos;

CONSIDERANDO o disposto na Deliberação TCE, que trata da necessidade de elaboração e o envio das prestações de contas, relativas ao término do prazo contratual;

CONSIDERANDO o dispositivo normativo contido no art. 67 e parágrafos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e no art. 6º do Decreto Federal nº 2.271/97, que determinam que a fiscalização da execução do Contrato Administrativo far-se-á por representante da Administração Pública especialmente designado; e

CONSIDERANDO o dever de obtenção de resultados eficientes, extraído do postulado normativo da eficiência administrativa, sem que isso importe descuido com a regularidade formal e com a segurança no dispêndio do erário.

RESOLVE:

Art.1º - O Gestor é o representante da administração para acompanhar a execução do contrato, com o dever de agir de forma proativa e preventiva, fiscalizar o cumprimento, pela contratada, das obrigações previstas no instrumento contratual, buscar os resultados esperados no ajuste e trazer benefícios e economia para a Administração Pública.

§ 1º - A atribuição de Gestor contratual incumbirá ao Servidor Público afeto às áreas abrangidas pelo objeto do contrato, levando-se em conta a capacidade de conhecer e fiscalizar, de modo concreto e específico, a sua execução.

§ 2º - Para a designação do gestor serão adotados os seguintes critérios:



I - Nos contratos de Obras e de Serviços de Engenharia, bem como nos Contratos de Compra e Serviços, nos valores relativos às modalidades licitatórias abaixo, bem como nos Pregões Presenciais cujos valores correspondam aos das alíneas seguintes:

a) CONCORRÊNCIA:

* obras e serviços de engenharia – acima de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).

* compras e serviços – acima de R\$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais).

- Superintendentes, Supervisores ou Coordenadores, cujo Contrato esteja diretamente afeto.

b) TOMADA DE PREÇOS:

* obras e serviços de engenharia – até R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).

* compras e serviços – até R\$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais).

- Encarregados de Serviços ou subordinado integrante do Setor pertinente ao Contrato.

c) CONVITE:

* obras e serviços de engenharia – até R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

* compras e serviços – até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

- Assessor ou Coordenador ou Chefe de Seção ou Superior.

§ 3º - Em casos excepcionais, em face da natureza do contrato, a indicação do gestor será realizada pelo Secretário, independente dos critérios acima definidos.

§ 4º - Não se admitirá prestador de serviço no exercício da função de gestor.

§ 5º - O gestor designará, de modo expresso e documentado, fazendo parte dos autos do Processo, agente público que lhe auxilie na fiscalização da execução do Contrato, sem prejuízo da responsabilidade do Gestor.

Art. 2º - A atribuição de Gestor será formalizada através de Portaria do ordenador de despesa, quando não vier especificado no próprio instrumento de Contrato.

§ 1º - A alteração de Gestor far-se-á por intermédio de termo aditivo, quando constar do instrumento de Contrato, e será imediatamente comunicada ao Tribunal de Contas do Estado, ou mediante Portaria do Ordenador de Despesa.

§ 2º - A Assessoria Jurídica anotará o nome do Gestor no cadastro de “Contratos em Vigor”.

Art. 3º - É vedada a designação para Gestor de Contrato de servidor que, enquanto viger a sanção:

I. tenha sido apenado em processo administrativo disciplinar;

II. seja responsável por atos julgados irregulares, de forma definitiva, pelo Tribunal de Contas do Estado.

III. tenha sido condenado em ação penal por crime contra a Administração Pública.

Art. 4º - O setor que elaborar as minutas contratuais deverá observar as prescrições acima.

Art. 5º - O Gestor contratual deverá dispor de todo o material normativo interno e, sempre que possível, frequentar os cursos de aperfeiçoamento oferecidos pelos Órgãos Públicos.

Parágrafo Único – Não se admitirá, em hipótese alguma, a alegação de desconhecimento de qualquer norma ou prática de cautela, insitas à função de Gestor, como causa excludente ou atenuante de responsabilidade junto a órgão ou entidade.

Art. 6º - O Gestor ficará responsável pela elaboração e apresentação da prestação de contas no prazo de 30 (trinta) dias, contados do término do prazo contratual, dos contratos oriundos de licitação por concorrência pública e as dispensas/inexigibilidades de valor equivalente a esta modalidade, que deverão ser encaminhadas ao Tribunal de Contas do Estado, na forma da Lei.

Parágrafo Único – Ficarão o Gestor igualmente responsável pela prestação de contas, em igual prazo, dos Contratos provenientes das demais modalidades de licitação, que deverá ser anexada aos autos do Processo Administrativo que originou o respectivo Contrato.

DA SUPERVISÃO ADMINISTRATIVA

Art. 7º - Compete à Supervisão Administrativa:

I. fornecer ao Gestor cópias do contrato, do edital e seus anexos, da nota de empenho e/ ou ordem de serviço;

II. auxiliar o Gestor do contrato, a fim de facilitar a formulação do planejamento da fiscalização do contrato;

III. prestar ao Gestor todo apoio necessário ao bom desempenho de suas atribuições.

Parágrafo Único - Caso o Gestor informe situações de inexecução não solucionadas satisfatoriamente, a Supervisão Administrativa realizará as seguintes ações:

I. deflagra o procedimento apuratório e encaminha à Assessoria Jurídica para a adoção de medidas legais afetas à aplicação de penalidades, em função da situação da análise realizada;

II. após a devida apuração nos termos da Lei, fará a comunicação da respectiva informação, particularmente para registro cadastral de fornecedores.

Art. 8º - O cadastro de Contratos em Vigor contém as informações necessárias e suficientes à publicidade, com vistas ao acompanhamento dos ajustes em execução na SSP-MA, cabendo à Assessoria Jurídica mantê-lo atualizado.

Art. 9º - A Supervisão Administrativa velará pelo controle dos prazos, alertando aos Gestores noventa dias antes do término dos contratos e reiterando oficialmente, em trinta dias, respectivamente, antes do término dos contratos, e, tomando as providências em não havendo sucesso.

DO GESTOR

Art. 10 - São atribuições do Gestor:

I. representar a SSP-MA junto à empresa contratada durante a execução do contrato;

II. documentalmente, acompanhar, controlar e fiscalizar a execução de contrato administrativo de acordo com os termos do instrumento contratual, com observância dos prazos, projetos, especificações, valores e condições nele contidos;

III. emitir, periodicamente, “Relatórios de Acompanhamento” com a avaliação das condições e circunstâncias de execução do contrato e, nos casos mais críticos para a sua manutenção, informar imediatamente à Supervisão Administrativa os atrasos e irregularidades que constatar;

IV. manter, para o devido acompanhamento, cópias do Projeto Básico, do contrato e dos termos aditivos correspondentes à contratação em que figure como Gestor, bem como o “Registro próprio” de ocorrências relacionadas à execução do contrato, que ficarão devidamente acautelados, sob sua responsabilidade;

V. comunicar à Supervisão Administrativa sobre irregularidade não solucionada na execução do contrato, com a brevidade que o caso exigir, por meio de relatório e de todos os documentos que comprovem as diligências efetuadas para a solução das falhas detectadas;

VI. analisar, opinar e comunicar à Supervisão Administrativa as solicitações feitas pelo contratado por reajustes para o reequilíbrio econômico-financeiro, complementando com as informações necessárias às decisões;

VII. encaminhar à Supervisão Financeira, através da Supervisão Administrativa, após o visto do Gestor da UGAM/SSP, a documentação de liquidação com o respectivo processo administrativo;

VIII. solicitar ao contratado a correção das irregularidades verificadas pela Supervisão Financeira na documentação necessária para pagamento;

IX. informar à Supervisão Administrativa, para as medidas cabíveis, a falta de providências por parte da contratada com vistas à regularização da documentação de liquidação, bem como a inexecução do objeto do contrato;

X. encaminhar à Supervisão Administrativa manifestação quanto à prorrogação do contrato, por meio de relatório contendo justificativas, com antecedência mínima de cento e vinte dias;

XI. manter atualizado relatório sobre a fiscalização da execução do contrato;

XII. nos casos de contratos em que haja previsão de fornecimento contínuo de bens, elaborar e manter atualizado banco de dados que fundamente as informações constantes das planilhas de custos, com: descrição dos materiais, locais de aplicação dos mesmos, quantidades utilizadas por período discriminado e custos unitários do contrato em vigor;

XIII. fiscalizar, de acordo com os termos contratuais, o cumprimento das exigências legais relativas ao pagamento dos encargos trabalhistas e previdenciários concernentes à prestação contratual, solicitando, para tanto, cópia dos respectivos documentos comprobatórios de quitação.

XIV. atuar, no sentido do contratado manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Parágrafo Único - Caberá também ao Gestor do contrato expedir determinações para a regularização de faltas ou defeitos observados, desde que tenham sido estas aprovadas pela Supervisão Administrativa, exigindo que o contratado as atenda nos termos do art. 69 da Lei nº 8.666/93.

Art. 11 - O atesto é a confirmação, chancelada pelo Gestor do Contrato, da execução total ou parcial do contrato, aposta no verso da primeira via do documento fiscal ou de outro documento comprobatório, contendo:

I. declaração do cumprimento total, ou parcial do objeto do contrato, preferencialmente utilizando texto padronizado;

II. data do atesto; e

III. nome, lotação, função, matrícula e assinatura de mais um servidor, além do próprio gestor.

§ 1º - Deverão ser utilizados os seguintes textos para atestação:

I. em caso de aprovação total (sem ressalvas): “Atesto que o objeto da presente fatura foi executado”;

II. em caso de haver ressalvas: “atesto que o objeto da presente fatura foi parcialmente atendido, opinando pela continuidade de execução do objeto”;

III. em caso de reprovação: “deixo de atestar o objeto da presente fatura, em face de não atendimento da respectiva execução”.

§ 2º - Excetuado o caso de adimplência total, o Gestor deverá descrever as pendências e encaminhá-las para a Supervisão Administrativa, que providenciará a autuação de novo processo administrativo, com a finalidade de fundamentar o respectivo procedimento apuratório a ser instaurado.



Art. 12 - Aplicam-se as disposições desta Portaria, no que couber, aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres firmados por esta Secretaria.

Art. 13 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE E CUMPRA-SE:

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, EM SÃO LUÍS/MA, 18 DE MAIO DE 2010.

ALUÍSIO GUIMARÃES MENDES FILHO
Secretário de Estado da Segurança Pública

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO

DECRETO LEGISLATIVO Nº 374/2010

Concede a Medalha do Mérito Legislativo
“Manoel Bequimão” ao Senhor JOÃO
GUILHERME DE ABREU.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o Projeto de Decreto Legislativo nº 009/10, aprovado nos seus turnos regimentais, RESOLVE promulgar o seguinte:

Art. 1º - Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo “Manoel Bequimão” ao Senhor João Guilherme de Abreu.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o façam cumprir na forma em que se encontra redigido. O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, o faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, EM 26 DE MAIO DE 2010.

Deputado MARCELO TAVARES SILVA
Presidente

Deputado ANTONIO PEREIRA
Primeiro Secretário

Deputado VALDINAR BARROS
Segundo Secretário

A Unidade de Gestão do Diário Oficial

**Edita, Imprime
e Distribui
qualidade ao
público**

Secretaria de Estado da Administração e
Previdência Social
Unidade de Gestão do Diário Oficial
Site: www.diariooficial.ma.gov.br
E-mail: doe@seaps.ma.gov.br
Rua da Paz, 203 – Centro
Fone: 3214-1690 – FAX: (98) 3232-9800
CEP.: 65.020-450 – São Luís - Maranhão



**São cadernos dedicados aos Poderes Executivo,
Judiciário e à publicação de matérias de Terceiros.**